DIENSTVERTRAG

Firma Join The Crew Sp. z o.o., pl. ul. Hubska 44-48, 50-502 Wroclaw, Polen

und

Herr Paul Magister wohnhaft in Seitenstraße 5 b, 01097 Dresden, Deutschland

schließen folgenden **Dienstvertrag** über eine Tätigkeit als Skipper (Schiffsführer). Der Vertragsnehmer, nachfolgend Skipper genannt, erklärt sich mit den nachstehenden Vertragsbedingungen einverstanden. Zur Vereinfachung des Textes wurde auf die weibliche Form verzichtet.

1. Der Skipper schließt diesen Vertrag mit der Firma Join The Crew Sp. z o.o. für den nachfolgend genannten Zeitraum und das nachfolgend beschriebene Revier ab:
Zeitraum: 28.08.2021 - 04.09.2021
Revier: Mallorca - Mallorca (Spanien)

2. Der Skipper stellt der Firma Join The Crew seine Dienstleistung für diesen Törn zur Verfügung. Die Tätigkeit erfolgt gewerblich. Für die im Zusammenhang mit dem Dienstvertrag entstehenden Kosten für Anreise, Übernachtung und Segelausrüstung erhält der Skipper die Vergütung von 350,- Euro pro Woche. Es werden keine gesonderten Auslagen erstattet. Die Dienstleistung beginnt mit dem Tag der Anreise der Crew und endet an dem Tag ihrer Abreise, wenn alle Crewmitglieder von Bord gegangen sind, das Protokoll für die Bootsübergabe vom Skipper unterschrieben ist und die eventuellen Kautionsschäden bis zur Höhe des Selbstbehalts über die Bordkasse beglichen sind.
Sollte der Segeltörn nicht die Dauer von einer Woche (sieben Tage) haben, wird die Vergütung entsprechend der Dauer angepasst.

3. Der Skipper ist nicht für das Kochen, den Einkauf und das Putzen an Bord verantwortlich. Zusätzlich setzt das Konzept von Join The Crew die aktive Teilnahme aller Teilnehmer an allen Aufgaben während des Segeltörns voraus. Dementsprechend hat der jeweilige Törn Urlaubscharakter für den Skipper. Damit dient der Törn der uneingeschränkten Erholung des Skippers.

4. Der Vertrag erhält erst dann volle Wirksamkeit, wenn alle anderen Bedingungen (Punkt 6, 7), die für das Zustandekommen eines Törns gegeben sein müssen, erfüllt sind.

5. Der Skipper handelt auf eigene Rechnung und ist für die Versteuerung der Vergütung allein verantwortlich.

6. Der Skipper erklärt, dass er die, für die Führung gängiger Charterschiffe bis 55 Fuss Länge über alles, in dem o.g. Segelrevier erforderlichen Segel- und Funkscheine (Funkscheine sind beispielsweise obligatorisch in Kroatien und auf der Ostsee) besitzt sowie über genügend Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Weiterhin bestätigt der Skipper mindestens 1500 Seemeilen auf einer seegehenden Yacht verbracht zu haben. Den Nachweis hierüber in Form von Seemeilennachweisen, Einträgen im Meilenbuch oder Logbücher alter Segeltörns hat er spätestens mit Vertragsschluss zu erbringen.

7. Der Skipper beherrscht Maßnahmen in Erster Hilfe, was er spätestens mit Vertragsschluss nachweisen muss. Dabei darf der Erste-Hilfe-Schein nicht älter als zwei Jahre sein (Ausnahmen: Ärzte, Sanitäter oder

vergleichbare Berufe/Qualifikationen). Dauer des Kurses und die etwaige Gültigkeit sind vor Vertragsschluss mit Join The Crew zu erörtern.

8. Der Skipper hat gute Englisch-Kenntnisse.

9. Der Skipper sollte in der Lage sein, Probleme an Bord mit Segeln, Maschine oder mechanischen, pneumatischen, elektrischen oder elektronischen Geräten mit einfachen Mitteln selbst lösen zu können. Er sollte Verschleißteile selbständig ein- und ausbauen können, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Wartungspersonal angefordert werden muss. Vor der Inanspruchnahme von Hilfe Dritter, sollte der Skipper unter Einbeziehung etwaigen Fachwissens einzelner Crewmitglieder zuvor versuchen, das Problem zu beheben. Keinesfalls dürfen Reparaturen durch Dritte durchgeführt werden lassen, ohne vorher den Vercharterer vor Ort kontaktiert zu haben.

10. Absatz entfällt.

11. Es liegt allein in der Verantwortung des Skippers, sich angemessen auf den Segeltörn als Skipper vorzubereiten. Dazu gehört insbesondere das Recherchieren und die Aneignung folgender Informationen:
- die Visa- und Einreisevorschriften für das Land, in dem der Segeltörn stattfindet
- lokale Vorschriften, die für den Skipper während des Segeltörns relevant sein können (z.B. Verbot von Lagerfeuern am Strand)
- lokale gesundheitliche Gefahren
- das Segelrevier allgemein, die vorgesehene Route
- das Wetter: typische Großwetterlagen, lokale Wetterphänomene mit besonderer Beachtung gefährlicher Wetterphänomene und ihre Vorhersehbarkeit
- die Notfallnummer der Charterfirma, die Telefonnummer der Küstenwache, sowie weitere Notfallnummern und andere Möglichkeiten/Kanäle zur Rettung im jeweiligen Revier.

12. Der Skipper verpflichtet sich vor dem Segeltörn die entsprechende "Skipper-View" für den Segeltörn in seinem passwortgeschützten Skipperbereich auf der Homepage www.join-the-crew.com verlinkt ist, gelesen zu haben.

13. Der Skipper soll alle relevanten Informationen, die er sich im Laufe der Törnvorbereitung aneignet, an die Crew weitergeben und sie anleiten, den sich daraus ergebenden Verhaltensweisen Folge zu leisten und alle wichtigen Informationen zu berücksichtigen.

14. Join The Crew unterstützt den Skipper bei der Vorbereitung des Segeltörns durch die Bereitstellung von verschiedenen Informationsmaterialien. Durch die Vielzahl der Reviere, in welchen Join The Crew segelt und den Umstand, dass die Revierinformationen von Dritten, wie etwa von den Skippern stammen, kann Join The Crew keine Gewähr für Vollständigkeit und/oder Aktualität übernehmen.

15. Der Skipper erfüllt diesen Vertrag nach seemännischer Sorgfaltspflicht.

16. Vor dem ersten Ablegen muss der Skipper seine Crew einschätzen. Diese Einschätzung soll die Gruppendynamik, die Segelerfahrung der einzelnen Crewmitglieder, die Sicherheit an Bord, Auswahl geeigneter Co-Skipper sowie die Gewährleistung eines sicheren Törnablaufs beinhalten. Sollte der Skipper nach dieser Einschätzung zu dem Ergebnis kommen, dass die Sicherheit an Bord gefährdet ist, so muss er alles ihm Mögliche tun, um eine Gefährdung der Sicherheit auszuschließen. Das bedeutet beispielsweise, dass er bei vielen unerfahrenen Teilnehmern eine besonders ausführliche Boots- und Sicherheitseinweisung durchführen muss.

17. Der Skipper muss sich bis zum ersten Ablegen über den Gesundheitszustand (ausschließlich über segelrelevante Erkrankungen) der Crewmitglieder informieren. In diesem Zusammenhang sollte der Skipper z.B. nach chronischen Erkrankungen (z.B. Diabetes, Lebensmittelunverträglichkeiten) fragen. Falls der Gesundheitszustand eines Crewmitgliedes für ihn selbst, oder für Andere eine Gefahr darstellt, muss der Skipper dem Betroffenen die Teilnahme am Törn untersagen. In diesem Fall muss der Skipper dieses Vorgehen vorher mit Join The Crew absprechen.

18. Der Skipper darf das Boot unter keinen Umständen alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss führen.

19. Gemäß der Segeletikette soll der Skipper bei jedem An- und Ablegen in einem Hafen angezogen sein, d.h. mindestens eine kurze Hose und T-Shirt tragen.

20. Der Skipper verpflichtet sich, soweit der Empfang dies zulässt, jederzeit für Join The Crew telefonisch erreichbar zu sein und sein Handy in Reichweite zu haben.

21. Join The Crew übernimmt die Organisation der Skipper-Haftpflichtversicherung und sendet die Versicherungspolice bis spätestens eine Woche vor dem Törn an den Skipper. Sollte die Police eine Woche vor Törnbeginn noch nicht beim Skipper vorliegen, so hat der Skipper Join The Crew umgehend telefonisch und per E-Mail hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Skipper dieser Informationsverpflichtung nicht nach, so trägt er hierfür die alleinige Verantwortung und das Haftungsrisiko, welches sich aus dem fehlenden Versicherungsschutz ergibt

22. Der Skipper hat selbstverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass er eine gründliche Einweisung in die Yacht, insbesondere in die Sicherheitsausrüstung- und, wenn möglich - in das Segelrevier von der Charterfirma erhält und dabei die Bedienung und Funktionsweise der Yacht verstanden hat.

23. Falls der Segeltörn aufgrund mangelnder Vorbereitung des Skippers oder Nichtbefolgung einzelner Verpflichtungen, die sich aus diesem Vertrag ergeben, (z.B. wird dem Skipper aufgrund eines nicht vorhandenen Visums die Einreise verweigert oder er wird wegen Drogenkonsums verhaftet) nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann, gehen alle daraus entstehenden Kosten zu Lasten des Skippers. Join The Crew wird in einem solchen Fall versuchen, die daraus entstandenen Schäden möglichst zu minimieren. Gleiche Folgen treffen den Skipper bei Nichtbeachtung der Punkte 6 und 7 dieser Vereinbarung.

24. Aufgetretene Schäden oder anderweitige Probleme, welche nach der Einschätzung des Skippers zur verspäteten Ankunft im Zielhafen (mehr als zwei Stunden im Vergleich zur Information auf der Join The Crew-Webseite) führen oder die pünktliche Einschiffung der Folgecrew gefährden können, hat der Skipper unverzüglich Join The Crew zu melden.

25. Schäden am Schiff, welche nach der Einschätzung des Skippers eine Reparaturzeit von mehr als einer Stunde oder die Besorgung von Ersatzteilen voraussetzen, sind dem Vercharterer spätestens 24 Stunden vor der geplanten Ankunft am Zielhafen zu melden.

26. Auch kleinste Schäden, welche dem Skipper während des Törns an dem Schiff auffallen, hat er beim Check-Out dem Vercharterer zu melden. Eine Nichtbefolgung dieser Meldepflicht kann Schadensersatzansprüche der Folgecrew zur Konsequenz haben.

27. Der Skipper verpflichtet sich dazu möglichst schnell, jedoch spätestens 24 Stunden nach dem Auslaufen vom Starthafen eine Mann-über-Bord-Übung unter Motor oder Segel mit Teilnahme aller Crewmitglieder durchzuführen.

28. Der Skipper hat dafür Sorge zu tragen, dass ein Logbuch gewissenhaft geführt wird, was er mit seiner Unterschrift am Ende jeder Logbuchseite bestätigt. Das Logbuch muss mindestens zehn Jahre vom Skipper aufbewahrt werden.

29. Der Skipper sorgt dafür, dass alle Crewmitglieder bis zum ersten Ablegen die Kontaktdaten von Personen hinterlassen, die im Notfall zu benachrichtigen sind. Diese sind im Crewvertrag mit Namen und Telefonnummer festzuhalten.

30. Der Skipper muss vor dem ersten Ablegen die Bord- und Sicherheitseinweisung durchführen. Dabei muss er mindestens die Punkte berücksichtigen, die in den Checklisten zu diesen Themen von Join The Crew enthalten sind und dem Skipper von Join The Crew zur Verfügung gestellt werden. Diese sind jedoch nur als allgemeiner Hinweis zu verstehen. Der Inhalt der Bord- und Sicherheitseinweisung muss die Charakteristik des Schiffs, Reviers und der Crew berücksichtigen und daher von dem Skipper selbst erarbeitet werden.

31. Der Skipper muss vor dem ersten Ablegen den Join The Crew-Crewvertrag mit allen Teilnehmern besprechen und von allen Teilnehmern unterschreiben lassen.

32. Vor jedem Ablegen und/oder Fortsetzen der Fahrt muss der Skipper sicherstellen, dass die Crew vollzählig ist.

33. Der Skipper verpflichtet sich, nach eigener Einschätzung den Wetterumständen entsprechend, an Bord zu bleiben, um auf eventuelle Wetterumschwünge, respektive auf lokal auftretende Gefahren für das Schiff reagieren zu können.

34. Der Skipper muss die Crew immer auf mögliche Gefahren hinweisen. Dies gilt sowohl für allgemeine Gefahren, wie gefährliche Aufenthaltsorte an Bord während der Fahrt, als auch für spezielle Gefahren in bestimmten Situationen, wie z.B. die Gefahr durch Seeigel beim Baden an felsiger Küste.

35. In Einzelfällen, um die Sicherheit für die Crew und das Schiff zu gewährleisten, kann der Skipper den Alkoholkonsum an Bord untersagen.

36. Der Skipper bestätigt jedem Crewmitglied am letzten Tag des Törns die zurückgelegten Seemeilen entweder mit einem eigenhändig ausgefüllten und unterschriebenen Seemeilennachweis (download: Join The Crew-Webseite) oder durch einen Eintrag in das Seemeilenbuch.

37. Der Skipper ist dazu verpflichtet, die Bootsübergabe am Ende des Törns (das sog. Check-Out) durchzuführen und ihre Korrektheit mit seiner Unterschrift am Ende des Übergabeprotokolls zu bestätigen. Der Skipper sollte das Check-Out möglichst durchführen, wenn sich alle Teilnehmer noch am Boot befinden. Wenigstens muss ein Crewmitglied, im besten Fall der Co-Skipper, anwesend sein, damit eventuelle Kautionsschäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung über die Bordkasse abgerechnet werden können.

38. Für die Abwicklung eines Kautionsschadens trägt der Skipper vor Ort die Verantwortung. Er ist verpflichtet die Regulierung des Schadens in Höhe der Selbstbeteiligung gegenüber dem Vercharterer aus der Bordkasse zu organisieren und zu gewährleisten. Sollte der Skipper eine Regulierung aus der Bordkasse versäumen, so haftet er persönlich für den entstandenen Kautionsschaden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung.

39. Falls ein Teilnehmer vor dem Check-Out abreisen muss, weist der Skipper ihn darauf hin, dass beim Check-Out auch bei optisch einwandfreiem Bootszustand eventuelle Schäden entdeckt werden können und von der Crew bis zur Höhe der Selbstbeteiligung beglichen werden müssen.

Lässt der Skipper seine Crew bereits vor dem Check-Out gehen und hat versäumt zu sagen, dass die Crew die Kosten bei entdecken eines zuvor nicht erkennbaren Schadens tragen muss, sind diese anfallenden Kosten vom Skipper selbst zu tragen.

Join The Crew empfiehlt, wenn möglich bereits am vorletzten Tag des Segeltörns das Check-Out durchzuführen und Diesel zu tanken.

40. Beide Vertragspartner können diesen Vertrag bis zu acht Wochen vor Törnbeginn schriftlich kündigen. Es gilt das Eingangsdatum des Kündigungsschreibens. Sollte Join The Crew den Vertrag kündigen und der Skipper bereits seine Anreise organisiert und bezahlt haben, so kommt Join The Crew für seine tatsächlich entstandenen Kosten auf, jedoch maximal bis zu der vereinbarten Vergütungshöhe.

41. Hält der Skipper die sich aus diesem Vertrag ergebenden Kündigungsfristen nicht ein, resultiert daraus ein Regressanspruch seitens Join The Crew. Die Höhe der Forderung entspricht der von Seiten Dritter geforderten Summe.

42. Sollte der zugesagte Skippereinsatz nicht zustandekommen, weil etwa zu wenig Teilnehmer für das Boot vorhanden sind, so hat der Skipper die Möglichkeit als Crewmitglied an dem Segeltörn teilzunehmen. In diesem Fall erhält der Skipper die volle vereinbarte Vergütung. Den auf ihn entfallenden Anteil der Bordkasse hat der Skipper in diesem Fall selber zu tragen. Sollte der Skipper nicht als Teilnehmer an dem Segeltörn teilnehmen wollen oder sollte die Kapazität der Schiffe es nicht erlauben, so ergibt sich ein Regressanspruch seitens des Skippers nur in Höhe der entstehenden Anreisekosten, jedoch maximal bis zu der vereinbarten Vergütungshöhe.

43. Sollte der Skipper nach Vertragsschluss aufgrund von Krankheit oder höherer Gewalt im Sinne des Gesetzes den bestätigten Törn nicht antreten können, so hat er dieses gegenüber Join The Crew unverzüglich anzuzeigen und ein ärztliches Attest vorzulegen. Für diesen Fall stehen Join The Crew keinerlei Ersatzansprüche zu. Bei einer Nichterfüllung des Vertrages ohne Vorlage eines ausreichenden ärztlichen Attestes hat der Skipper alle daraus resultierenden Kosten zu tragen. Das sind Kosten für einen Ersatzskipper, Ansprüche resultierend aus Forderungen der Crew, welche die Reise nicht antreten konnte, sowie Ansprüche Dritter, wie etwa die Forderung des Vercharterers für das bereits gebuchte Schiff.

Join The Crew empfiehlt den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, welche im Falle einer Erkrankung die bereits entstandenen Reisekosten erstattet.

44. Alle Unterlagen, die dem Skipper von Join The Crew zur Verfügung gestellt werden, sind ausschließlich zur Durchführung der Join The Crew-Törns zu verwenden und dürfen ohne Zustimmung von Join The Crew nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Skipper verpflichtet sich seine Zugangsdaten zu der Webseite www.join-the-crew.com nicht an Dritte weiterzugeben.

45. Join The Crew behält sich das Recht vor, bei Abschluss eines Vertrages mit einem neuen Skipper der erstmalig für Join The Crew skippert, nach der ersten Woche die weiteren zugesagten Wochen zu stornieren. Der Skipper hat jedoch die Möglichkeit, sofern es die Kapazität des Schiffes zulässt und die ganze Crew sich damit einverstanden erklärt, an dem Törn als Teilnehmer für 50% des regulären Törnpreises teilzunehmen.

46. Für den Fall, dass der Skipper gegen die grundlegenden Gedanken von Join The Crew (welche von der Join The Crew-Webseite und aus den Informationen für Teilnehmer und Skipper die von Join The Crew zur Verfügung gestellt werden, abzuleiten sind), gegen geltendes Recht oder gegen die guten Sitten verstößt, behält sich Join The Crew vor, dass Schiff zu übernehmen und einen anderen Skipper einzusetzen. Dieses ist nur möglich, sofern sich die Crew mehrheitlich dafür ausspricht. Die dadurch entstehenden Kosten hat der

Skipper zu tragen.

47. Bei Segeltörns mit mehr als einem Boot, wird im Vorhinein von Join The Crew ein Flottillenleader bestimmt. Der Flottillenleader kann Empfehlungen für die Skipper aussprechen. Allerdings trägt jeder Skipper die alleinige Verantwortung für sein Schiff in der Flottille, dementsprechend sind die Anweisungen des Flottillenleaders für jeden einzelnen Skipper der Flottille nur als Einschätzung und nicht als bindende Entscheidung zu verstehen.

48. Bei Segeltörns mit mehr als einem Boot müssen die Boote jede Nacht an demselben Ort verbringen. Eine Trennung der Flottille kann ausschließlich bei relevanten Sicherheitsbedenken des Skippers oder auf ausdrücklichen Wunsch einer Mehrheit der Crew erfolgen.

49. Der Skipper erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, für Film- und Fotomaterial während des Segeltörns zur Verfügung zu stehen und dass er mit der Veröffentlichung dieser, etwa im Rahmen der Join The Crew Homepage, einverstanden ist. Falls er nicht einverstanden ist, kann dies nur berücksichtigt werden, wenn er den Fotografen/Filmemacher vor dem ersten Ablegen im Starthafen davon unterrichtet hat.

50. JTC-Skipper unterliegen einem Wettbewerbsverbot. Es ist unseren Skippern jegliche Werbung für andere Segeltörns als die von JTC untersagt, egal ob privater oder gewerblicher Natur. Weiterhin ist es unseren Skippern untersagt, Segeltörns anzubieten und hierbei Mitsegler mitzunehmen, die sie über JTC kennengelernt haben. Dieses Verbot beinhaltet die Ausnahme von zwei Personen pro Kalenderjahr. Für den Fall, dass Skipper mit Teilnehmern von JTC segeln möchten, steht ihnen der Weg über eine Gruppenbuchung offen. Diese Regelung behält ihre Wirksamkeit zwei Jahre nach dem letzten Törn, der für JTC geskippert wurde.

51. Es gilt polnisches Recht. Gerichtsstand ist Wroclaw/Polen.

52. Sollten Teile dieser Vereinbarung ungültig oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die anderen Teile wirksam. Unwirksame Teile sollen gemäß dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung geregelt werden.

P. Magster

Unterschrift

Dresden, 01.07.2021

Ort, Datum

Skipper

Dominik Gotowski

Unterschrift

Wroclaw, 21.01.2021

Ort, Datum

Join The Crew, CEO